

ДОГОВОР №389/У-16

Экземпляр договора
ЗАО «Корпорация
«Глория Джинс»

г. Ростов-на-Дону

08 октября 2016 г.

ИП Мельников Владимир Владимирович, именуемый в дальнейшем "Лицензиар", с одной стороны, и ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» в лице генерального директора островской Марии Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Лицензиат", с другой стороны, принимая во внимание, что:

- а) Лицензиар является обладателем прав на товарные знаки, указанные в п.1.1 ;
- б) Лицензиат желает приобрести на условиях настоящего Договора лицензию на использование указанных знаков, договорились о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора неисключительную лицензию на использование указанных ниже 17 (семнадцати) товарных знаков, зарегистрированных в Российской Федерации для обозначения и в отношении всех товаров, указанных в свидетельствах о регистрации:

1. №369431 – GJ (комбинированный)	9. №185942 – Джи Джей
2. №361320 – Изобразительный (колибри)	10. №424364 – Глория Джинс
3. №264913 – Gloria Jeans	11. №438614 – GJ (комбинированный)
4. №253980 – Gee Jay	12. №438978 – GJ (комбинированный)
5. №253906 – Gee Jay (in color)	13. №498408 – GEEJAY
6. №252604 – GLORIA	14. №502198 - Gee Jay
7. №185943 – GEE JAY	15. №502975 - Gloria Jeans
8. №202063 – Gee Jay	16. №515006 - Gloria Jeans
	17. №532214 - GJ

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА.

2.1. Лицензиар обязан поддерживать в силе охрану товарных знаков в РФ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА.

3.1. Лицензиат применяет товарные знаки, указанные в п.1.1. договора на товаре, произведенном за пределами территории РФ.

3.2. Лицензиат имеет право применять товарные знаки Лицензиара совместно со своими товарными знаками.

3.3. Если Лицензиату станет известно, что товарные знаки противоправно применяется третьим лицом, он должен незамедлительно информировать об этом Лицензиара.

3.4. Если третьи лица нарушают права, предоставленные по настоящему Договору Лицензиату, то Лицензиат и Лицензиар совместно предъявят иск к таким лицам и соответствующие расходы и/или поступления, понесенные и/или полученные в результате судебного решения или соглашения между истцом и

ответчиком, будут распределены поровну между Лицензиатом и Лицензиаром. Однако участие Лицензиара в расходах по иску ограничивается суммами, полученными по Договору на момент вынесения решения по спору.

3.5. В случае, если к Лицензиату будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения прав третьих лиц в связи с использованием лицензии по настоящему Договору, Лицензиат извещает об этом Лицензиара. Лицензиат по соглашению с Лицензиаром обязуется урегулировать такие претензии или обеспечить судебную защиту. Понесенные Лицензиатом расходы и убытки в результате урегулирования указанных претензий или окончания судебных процессов будут распределены между Сторонами согласно договоренности.

3.6. Лицензиат имеет право предоставлять сублицензии.

3.7. Лицензиат обязуется по первому требованию Лицензиара в сроки, установленные Лицензиаром, предоставить материалы, доказывающие использование товарных знаков, указанных в п.1.1 в течение любого периода в течение срока действия настоящего договора.

4. КАЧЕСТВО.

4.1. Качество товаров Лицензиата, в отношении которых используются товарные знаки, указанные в п. 1.1 должно быть заранее согласовано с Лицензиаром

Лицензиар будет контролировать соблюдение Лицензиатом настоящего условия.

4.2. Проверка качества осуществляется по образцам, направленным Лицензиатом Лицензиару безвозмездно в порядке и сроки, согласованные сторонами.

4.3. Лицензиар имеет право поручить проверку качества товара соответствующему компетентному органу в стране Лицензиата.

4.4. Расходы, связанные с проверкой качества товара, несет Лицензиар.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

5.1. Если Лицензиат применяет товарные знаки в отношении товаров, качество которых не соответствует требованиям Договора, то Лицензиат обязан принимать меры к восстановлению указанного в Договоре качества товаров или услуг. При этом Лицензиар оказывает Лицензиату необходимое содействие.

5.2. Если Лицензиат не восстановит качество в срок, указанный Лицензиаром последний может запретить Лицензиату использование товарных знаков на определенный срок для восстановления качества.

5.3. Если качество не будет восстановлено Лицензиатом в срок, установленный Лицензиаром согласно п.5.3., Лицензиар может расторгнуть Договор и потребовать возмещения прямых убытков.

5.4. После истечения срока действия Договора или в случае расторжения Договора в соответствии с п.5.3. Лицензиат должен немедленно прекратить использование товарных знаков. В случае прекращения использования товарных знаков Лицензиат должен уплатить штраф в сумме 1 (один) млн. руб. и, кроме этого, Лицензиат обязан возместить Лицензиару прямые убытки.

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору согласно положениям подлежащего применению к настоящему Договору законодательства.

6. ПЛАТЕЖИ.

6.1. Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и выполнением настоящего Договора, несет Лицензиат.

6.2. За права, предоставляемые по настоящему договору Лицензиат уплачивает Лицензиару) рублей без НДС, т.к. УСН, из

расчета 0, 20 руб. за 1 единицу товара

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

7.1. В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.

7.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они должны разрешаться в Арбитражном суде Ростовской области.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.

8.1. Настоящий Договор заключен до 31 декабря 2016 года.

8.2. В случае расторжения Договора по взаимному согласию Сторон, они договорятся о продолжительности того периода, в течение которого Лицензиат будет иметь право на дальнейшее использование товарных знаков.

8.4. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор путем письменного уведомления, если другая Сторона не выполнит какое-либо существенное условие настоящего Договора. Однако, Стороне, не выполнившей своего обязательства, будет предоставлено 3(три) месяца для выполнения этого обязательства.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы Договором, применяется материальное право страны Лицензиара.

9.2. Лицензиат должен обеспечить за свой счет все условия, установленные законодательством, необходимые для вступления в силу Договора и для защиты прав Сторон.

9.3. Права и обязанности каждой из Сторон по настоящему Договору не могут быть переуступлены другому юридическому или физическому лицу без письменного на то разрешения другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами и одобрены компетентными органами, если такое одобрение необходимо.

9.5. Настоящий Договор совершен в г. Ростове-на-Дону 08.10.2016г. (дата) в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр – для Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Лицензиар:

ИП Мельников Владимир Владимирович
паспорт: серия 60 08 № 278378, выдан 25.06.2008г.
Отделением УФМС России по Ростовской области
в Железнодорожном районе г. Ростова-на-Дону,
Адрес проживания: 344004, Ростовская обл.,
Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, д.185/31
ИНН 616400321203

Свидетельство сер.61 №004923409
Выдано 20 октября 2004 Инспекцией МНС России
по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону
ОГРН 304616429400151

Мельников В.В.

Лицензиат:

ЗАО «Корпорация «Глория Джинс»
ИНН/КПП 6166034397/615250001,
Юр.адрес: 344029, г.Ростов-на-Дону,
Пр.Сельмаш, 20/51,
Почтовый адрес: 344090, г.Ростов-на-Дону,
Пр.Стачки, 184
р/с 40702810957000100663
Юго-Западный Банк СБ РФ г.Ростов/Д,
к/с 30101810600000000602,
БИК 046015802
Генеральный директор
Островская М.В.

В настоящем шлве пронумеровано,
 прошнуровано и скреплено печатью
 _____ листа 2
 Ген. директор ООО "Астра" _____
 ЗАО "Корпорация "Торус Лэкс" _____
 Д. В. Астраханская М. В.



СОГЛАСОВАНО	
1	руководитель отдела _____ <i>Иванов</i> Дата _____
2	главный бухгалтер _____ Дата _____
3	отдел безопасности _____ Дата _____
4	<i>М. В. Астраханская</i> _____ Дата _____
5	_____ Дата _____
6	исполнитель _____ Дата _____

Иванов